

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5495/2538

นาง สมนึก วิบูลเชื้อ
นาง สวงศ์ นางแย้มหรือบางเขย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 29, มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

การคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์นั้นต้องแยกคำนวณตามจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันตามข้อหาของการผิดสัญญาโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่1รับผิดชอบจากสัญญาเล่นแชร์2วงแต่ละวงมีรายละเอียดข้อสัญญาต่างกันการผิดสัญญาวงหนึ่งวงใดไม่เป็นเหตุให้ผิดสัญญาอีกวงหนึ่งด้วยโจทก์จึงสามารถแยกฟ้องจำเลยที่1ได้ตามข้อหาของการผิดสัญญาเป็นสองคดีเมื่อจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันสำหรับการเล่นแชร์แต่ละวงมีจำนวนไม่เกิน50,000บาทจึงต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา224วรรคหนึ่ง

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ จัด ให้ มี การ เล่นแชร์ ชนิด ดอก ตาม ขึ้น 2 วงโดย โจทก์ เป็น หัวหน้า วง จำเลย ที่ 1 ได้ เล่นแชร์ กับ โจทก์ วง แรกจำนวน 7 มือ วง ที่ สอง จำนวน 6 มือ โดย จำเลย ที่ 2 ซึ่งเป็น สามียของ จำเลย ที่ 1 รู้เห็น ยินยอม และได้ ให้ สัตยาบัน ใน การ เล่นแชร์ดังกล่าว ทั้ง ได้ นำ เงิน ที่ เล่นแชร์ ได้ มา ใช้ อุปการะ เลี้ยงดู ครอบครัวต่อมา จำเลย ที่ 1 ประมูล แชร์ วง แรก ได้ รวม 5 ครั้ง

ได้รับ เงิน ค่าแชร์ที่ ประมูล ได้ ไป ครบถ้วน แล้ว จำเลย ที่ 1 หลบหนี ไป ไม่ยอม
ส่ง ค่าแชร์ที่ ประมูล ได้ ไป แล้ว 5 มือ และ ที่ เหลือ ยัง ไม่ได้ ประมูล อีก 2 มือ
โจทก์ ต้อง ส่ง ค่าแชร์ แทน จำเลย ที่ 1 ให้ ลูกวงแชร์ ที่ ประมูล ได้ เป็น
เงิน 24,900 บาท ส่วน แชร์ วง ที่ สอง จำเลย ที่ 1 ประมูล ได้ รวม 5 ครั้งแล้ว หลบ
หนี ไป เช่นกัน โจทก์ ต้อง ชำระ ค่าแชร์ แทน จำเลย ที่ 1 ให้ แก่ลูกวงแชร์ ที่
ประมูล แชร์ ได้ เป็น เงิน 38,880 บาท รวม ค่าแชร์ 2 วงที่ โจทก์ ชำระ แทน
จำเลย ที่ 1 ไป จำนวน 63,780 บาท ขอให้ บังคับจำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน
จำนวน 63,780 บาท แก่ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 2 ไม่ได้ รู้เห็น ยินยอม หรือให้ สัตยาบัน การ
เล่นแชร์ ของ จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1 ไม่เคย นำ เงินมา ใช้ อุปการะ เลี้ยงดู
ครอบครัว จำเลย ที่ 2 จึง ไม่ต้อง ร่วมรับผิดชอบ โจทก์ โจทก์ เล่นแชร์ กับ คนอื่น
และ ให้ คนอื่น ประมูล แชร์ ใน นามของ จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1 ไม่เคย เล่นแชร์
กับ โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน
จำนวน 63,780 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า คดี นี้ มี ทุนทรัพย์ ที่พิพาท กัน ในชั้นอุทธรณ์ ไม่เกิน
50,000 บาท ห้าม อุทธรณ์ ใน ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 224 อุทธรณ์ ของ จำเลยที่ 2 ล้วน ได้เถียง ใน ข้อเท็จจริง ศาล
อุทธรณ์ จึง ไม่รับ วินิจฉัยพิพากษายก อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ 2

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มูลหนี้ ที่ โจทก์ ฟ้อง ให้ จำเลย ที่ 1 รับผิดชอบ นั้น เกิดจาก สัญญา เล่นแชร์ 2 วง แต่ละ วง มี รายละเอียด ข้อ สัญญาต่างกัน จำเลย ที่ 1 รับผิดชอบ วง หนึ่ง วง ใด ไม่เป็นเหตุ ให้ รับผิดชอบอีก วง หนึ่ง การ ที่ โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 รับผิดชอบ เล่นแชร์ วง แรกจึง มิได้ เกี่ยวข้อง กับ ข้อหา ที่ โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย รับผิดชอบ เล่นแชร์วง ที่ สอง โจทก์ จึง สามารถ แยก ฟ้อง จำเลย ที่ 1 ได้ ตาม ข้อหา ของ การรับผิดชอบ เล่นแชร์ แต่ละ วง ได้ เป็น สอง คดี ซึ่ง แต่ละ คดี ก็ จะ มี ทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน 50,000 บาท แม้ โจทก์ จะ ได้ รวม ฟ้อง จำเลย ที่ 1 เป็นสอง ข้อหา รวมกัน มา เป็น คดี เดียว โดย ศาลชั้นต้น รับคำ ฟ้อง ไว้ พิจารณาก็ได้ มี คำสั่ง ให้ แยก คดี ตาม บทบัญญัติ แห่ง ประมวล กฎหมาย วิธี พิจารณาความ แพ่ง มาตรา 29 ก็ ตาม แต่เมื่อ ศาลชั้นต้น พิจารณา ให้ จำเลย ที่ 1 รับผิดชอบ ใช้ เงิน แก่ โจทก์ ตาม ฟ้อง โดย ให้ จำเลย ที่ 2 ร่วมรับผิดชอบ ในมูลหนี้ ดัง กล่าว เนื่องจาก ว่า เป็น หนี้ ร่วม แล้ว จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ดังนี้ "ใน การ คำนวณ ทุนทรัพย์ ที่พิพาท กัน ใน ชั้นอุทธรณ์ ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่งนั้น ศาล ต้อง แยก คำนวณ ตาม จำนวน ทุนทรัพย์ ที่พิพาท กัน ตาม ข้อหา ของการ รับผิดชอบ เล่นแชร์ แต่ละ วง เมื่อ จำนวน ทุนทรัพย์ ที่พิพาท กัน สำหรับเล่นแชร์ วง แรก มี จำนวน 24,900 บาท วง ที่ สอง มี จำนวน 38,880 บาทจึง ต้อง ถือว่า อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ 2 เป็น คดี ที่ มี จำนวน ทุนทรัพย์ที่พิพาท กัน ใน ชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ห้าม มิให้ คู่ความ อุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริง ดังนั้น ที่ ศาลอุทธรณ์ ไม่รับ วินิจฉัย อุทธรณ์ ของจำเลย ที่ 2 เพราะ จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง จึง ชอบแล้วฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ฟังไม่ ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดี่ยววิศเรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>